



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

ORDEN MAV/574/2026, de 12 de junio, por la que se formula la declaración ambiental estratégica de la «Modificación del Plan Regional de ámbito territorial para el desarrollo industrial "Zamora Norte"», en el término municipal de Monfarracinos (Zamora). Expte.: EAEO/2025/014.

El titular de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, en virtud de las atribuciones conferidas por el apartado 2 de la disposición adicional segunda del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, es el órgano administrativo de medio ambiente competente para ejercer, en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, las funciones fijadas para dicho órgano por el artículo 11 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en relación con los planes o programas que deban ser autorizados o aprobados por la Administración de la Comunidad Autónoma o por la Administración Local de Castilla y León.

La «Modificación del Plan Regional de ámbito territorial para el desarrollo industrial «Zamora Norte»», en el término municipal de Monfarracinos (Zamora), promovido por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACYL), se sometió al procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria en aplicación de lo dispuesto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, artículo 6.1.a) puesto que con esta modificación se establece el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa de aplicación anteriormente citada, y a iniciativa de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental,

RESUELVO

Formular la declaración ambiental estratégica de la modificación del Plan Regional de Ámbito Territorial para el desarrollo industrial «Zamora Norte», en el término municipal de Monfarracinos (Zamora), promovido por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACYL), que figura como anexo.



En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, esta declaración ambiental estratégica se hará pública en el Boletín Oficial de Castilla y León, para general conocimiento, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

Valladolid, 12 de junio de 2026.

*El Consejero de Medio Ambiente,
Vivienda y Ordenación del Territorio,*
Fdo.: JUAN CARLOS SUÁREZ-QUIÑONES FERNÁNDEZ

ANEXO

DECLARACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA DE LA «MODIFICACIÓN DEL PLAN REGIONAL DE ÁMBITO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL «ZAMORA NORTE», EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MONFARRACINOS (ZAMORA)». EAEO/2025/014.

1. DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN REGIONAL DE ÁMBITO TERRITORIAL.

La «Modificación del Plan Regional de Ámbito Territorial para el Desarrollo Industrial «Zamora Norte»» persigue, al igual que el planeamiento aprobado, ampliar la oferta de suelo público destinado a actividades productivas y empresariales en la provincia de Zamora, especialmente en el entorno rural próximo a la capital. Su localización, en el entorno de los dos ejes viarios estructurantes de transporte que confluyen en la capital, como son el Corredor del Duero y la Vía de la Plata, aporta ventajas competitivas en términos de accesibilidad.

Incorpora nuevos terrenos rústicos colindantes al área industrial existente, para posibilitar su ampliación, lo que requiere reclasificar dichos suelos y establecer para ellos una ordenación completa, tanto general como detallada. Estos terrenos se suman al ámbito Plan Regional vigente mediante dos vías: una modificación parcial del sector Zamora Norte 1, que obliga a revisar sus parámetros de ordenación y a integrar los ajustes derivados de los instrumentos de ejecución, y la creación de un nuevo sector urbanizable, denominado Zamora Norte 3, que recibe una ordenación íntegramente nueva. Ambos sectores requieren la definición actualizada de los mecanismos de gestión y reparcelación; concretamente se revisan los del sector Zamora Norte 1 y se establecen los del nuevo sector Zamora Norte 3 con un alcance equivalente al previsto para los sectores ya ordenados.

Por otro lado, la modificación interviene sobre los sectores preexistentes del Plan Regional:

- En el ámbito del sector Zamora Norte 1, situado al oeste de la carretera CL-612 y directamente vinculado con la ampliación prevista, se introducen ajustes en la ordenación general por el aumento de superficie, así como por las modificaciones en la ordenación detallada necesarias para asegurar una adecuada conexión entre sectores y una mayor coherencia con el proyecto de urbanización ya aprobado. Estos cambios afectan a las condiciones de reparcelación, por lo que la modificación incorpora un nuevo anejo que sustituye al anterior.
- En el ámbito del sector Zamora Norte 2, los cambios son puntuales, manteniendo la ordenación general y únicamente ajustando la delimitación entre dos dotaciones públicas (servicios urbanos y espacios libres), con el fin de mejorar la protección de restos arqueológicos localizados. La modificación se limita a corregir la ordenación detallada de dos parcelas y a actualizar sus fichas de gestión, manteniendo intactas el resto de las determinaciones.

2. ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO.

El Estudio Ambiental Estratégico realiza un examen de alternativas, incluyendo la alternativa cero, además plantea la alternativa 1 reordenación interna de los sectores ya planificados, la alternativa 2 creación de un nuevo enclave industrial autónomo, la alternativa 3 ampliación del área Zamora Norte hacia el oeste. Tras realizar una valoración de las alternativas, selecciona la Alternativa 3, al ser la que mejor equilibra los factores ambientales, territoriales, técnicos y económicos, y la única capaz de dar respuesta completa y sostenible a las necesidades de suelo industrial extensivo en el ámbito del PRAT Zamora Norte. Posteriormente se indica el contenido de la modificación del plan, así como su relación con otros planes y programas.

Se aborda el diagnóstico del estado en el que se encuentra el ámbito sobre el que dicha Modificación proyecta la ampliación del área industrial «Zamora Norte», definiendo el estado preoperacional de los distintos elementos ambientales y territoriales de interés. Las conexiones exteriores de infraestructuras (corredor de servicios, redes de abastecimiento, saneamiento, gas, energía, etc.) no forman parte del ámbito de evaluación ambiental de esta Modificación, puesto que su diseño y ejecución corresponderán a proyectos específicos que deberán incluir, en su caso, su propia evaluación ambiental de conformidad con la normativa vigente. Conviene, no obstante, señalar que determinadas infraestructuras exteriores (Emisarios, EDAR, nuevo depósito colindante con el existente en Monfarracinos, etc.) ya fueron objeto de análisis ambiental previo en el marco del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de urbanización del PRAT actualmente en ejecución, el cual evaluó los efectos asociados a varias de las soluciones de conexión entonces previstas.

Incluye una descripción de los probables efectos significativos en el medio ambiente y sobre las áreas de sensibilidad ecológica, siendo los efectos ambientales esenciales la ocupación de suelo rústico agrícola, la modificación del paisaje, la implantación de infraestructuras, así como de actividades industriales. En síntesis, los efectos potenciales del PRAT se clasifican mayoritariamente como compatibles, siempre que se apliquen las medidas preventivas y correctoras recogidas en el Estudio y aquellas que establezca el órgano ambiental en su Declaración Ambiental Estratégica. Los impactos moderados identificados, fundamentalmente los relativos al paisaje y a ciertas afecciones constructivas temporales, quedan suficientemente mitigados con las actuaciones de integración, restauración y control previstas.

Una vez identificados y valorados los efectos ambientales se establecen las medidas protectoras y correctoras destinadas a prevenir, minimizar o compensar dichos efectos. Establece un programa de seguimiento ambiental para comprobar que las medidas preventivas y correctoras previstas se aplican correctamente y que no se producen efectos no deseados. Este programa dará continuidad al seguimiento ambiental que ya se está realizando en las obras de urbanización de los Sectores Zamora Norte 1 y 2, extendiendo ahora ese control al conjunto del ámbito y, especialmente, al futuro sector Zamora Norte 3. De este modo se mantiene una misma metodología y criterios de supervisión para todo el desarrollo industrial.

3. TRAMITACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICO DEL EXPEDIENTE.

A. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE.

- Solicitud de inicio del procedimiento.

Con fecha 29 de agosto de 2025 tiene entrada en el Servicio de Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación ambiental estratégica de la «Modificación del Plan Regional de ámbito Territorial para el desarrollo industria «Zamora Norte»» en Monfarracinos (Zamora).

El órgano ambiental sometió el borrador del plan y el documento inicial estratégico a consulta de las Administraciones públicas afectadas y de las personas interesadas. Recibidas las contestaciones, el órgano ambiental elaboró el documento de alcance del estudio ambiental estratégico aprobado a fecha 14 de noviembre de 2025, que remitió al Ayuntamiento de Monfarracinos, al Servicio de Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León y al promotor. El documento de alcance también se puso a disposición del público en la sede electrónica de la Junta de Castilla y León.

- Información pública.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 21 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, la Dirección General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo, sometió al trámite información pública la versión inicial de la modificación del Plan Regional de ámbito territorial para el desarrollo industrial «Zamora Norte», en el término municipal de Monfarracinos (Zamora) y su correspondiente estudio ambiental estratégico, mediante anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 27, de fecha 10 de febrero de 2026.

Durante el trámite de información pública se recibieron varias alegaciones, de particulares y la Comunidad de regantes Canal Toro-Zamora, que versan sobre la afección a sus parcelas y sobre las infraestructuras de riego existentes.

- Consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, han sido consultadas en relación con el estudio ambiental estratégico las siguientes Administraciones públicas afectadas y personas interesadas:

- Subdelegación del Gobierno en Zamora, que emite informe.
- Delegación de Defensa de Castilla y León, que emite informe.
- Confederación Hidrográfica del Duero, que emite informe.
- Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental, que emite informe.
- Agencia de Protección Civil y Emergencias, que emite informe.
- Dirección General de Carreteras e Infraestructuras, que emite informe.

- Dirección General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que emite informe.
- Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que emite informe.
- Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, que emite informe.
- Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, que emite informe.
- Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura, que emite informe.
- Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, no formula observaciones ni sugerencias.
- Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, que emite informe.
- Consejería de Movilidad y Transformación Digital de la junta de Castilla y León, que emite informe.
- Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, que no realiza aportaciones.
- Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, que no realiza observaciones.
- Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, que emite informe.
- Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Castilla y León, que no formula observaciones.
- Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, que no formula observaciones.
- Servicio de Residuos y Suelos Contaminados, que emite informe.
- Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León, no formula observaciones.
- Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Zamora, que emite informe.
- Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora, que emite informe.
- Ayuntamiento de Valcabado, que emite informe.
- Delegación del Gobierno en Castilla y León.

- Subsecretaría de Transportes y Movilidad Sostenible del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible.
- Secretaria de Estado de Medio Ambiente del del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
- Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León.
- Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal.
- Dirección General de Infraestructuras y Sotenibilidad Ambiental.
- Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático.
- Secretaría Territorial de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora.
- Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Zamora.
- Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Zamora.
- Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Zamora.
- Diputación Provincial de Zamora.
- Ecologistas en Acción de Zamora.

La Subdelegación del Gobierno de Zamora indica que el instrumento de planeamiento urbanístico no afecta a las infraestructuras energéticas (oleoductos, gasoductos, líneas eléctricas...) de competencia de la Administración General del Estado, por lo que informa favorablemente.

La Subdirección General de Patrimonio del Ministerio de Defensa, informa favorablemente la modificación del Plan Regional de ámbito territorial.

La Confederación Hidrográfica del Duero indica que las modificaciones propuestas se encuentran alejadas de cauces públicos y fuera de la zona inundable del río Valderaduey. Además, informa que la actuación propuesta es colindante con el Canal de Toro.

La localidad de Monfarracinos dispone de autorización para efectuar el vertido de las aguas residuales procedentes del saneamiento municipal a cauce público, previo paso por una fosa séptica cuyo tratamiento no se considera adecuado, (Expediente de referencia número V-0356-ZA). No obstante, con fecha 5 de agosto de 2024 ha tenido entrada en el Organismo de cuenca, la solicitud de autorización presentada por el Ayuntamiento de Monfarracinos para realizar el vertido de las aguas residuales procedentes del núcleo urbano de Monfarracinos al río Valderaduey en el término municipal de Monfarracinos (Zamora). Se proyecta una E.D.A.R diseñada para 4.036 hab-eq con dos líneas de depuración, considerando la posible construcción y/o explotación por fases teniendo en cuenta el periodo de implantación de industrias: Fase I (2.018 hab-eq, tratamiento de vertidos del núcleo de población y del 33% del polígono industrial) y fase II (2018 hab-eq, tratamiento de vertidos del núcleo de población y del 100 % del polígono industrial). Cada una de las líneas estará formada por tamiz de eliminación de sólidos finos, desarenado desengrasado, tanque Imhoff, tratamiento biológico mediante biodiscos y decantación secundaria, compartiendo el pozo de entrada dotado de desbaste de gruesos y bombeo.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Monfarracinos dispone de tres concesiones con destino al abastecimiento de su población: Expediente CP-1124/2018-ZA (caudal medio equivalente de 3,06 l/s y un volumen máximo anual de 96.625 m³), expediente CP-4288/2006-ZA (caudal medio equivalente otorgado de 3,32 l/s y un volumen máximo anual de 104.619 m³) y expediente CP-20889-ZA (caudal medio equivalente de 4,46 l/s y un volumen máximo anual de 104.619 m³).

La Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental indica que hay varios tramos afectados de carretera de la red del estado la A-66 a la altura aproximadamente del P.K. 273+700 (línea eléctrica de AT 45KV con origen en la subestación transformadora «Zamora 220 KV»), y la A-11 a la altura del P.K. 450+660 aproximadamente y a la N-122 a la altura del P.K. 448+700 (por el corredor de infraestructuras de 10 m de ancho).

Los proyectos de estas infraestructuras exteriores previstas en el PRAT, con excepción de aquellas ya incorporadas y evaluadas ambientalmente en el Proyecto de Urbanización del propio PRAT (caso del emisario, EDAR, conducción hasta nuevo depósito, etc.) serán desarrollados posteriormente mediante los correspondientes proyectos técnicos específicos.

Tras el análisis del documento la Unidad de Carreteras de Zamora, por lo que a las autovías A-66 y A-11 se refiere, de la Red de Carreteras del Estado en la provincia de Zamora, informa favorablemente.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias informa que, de acuerdo con el Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Autónoma de Castilla y León (INUNCYL), la clasificación en función del riesgo potencial poblacional en Monfarracinos es medio.

De acuerdo con el Plan de Protección Civil ante emergencias por incendios forestales en Castilla y León (INFOCAL), el municipio presenta un índice de riesgo local muy bajo y un índice de peligrosidad bajo.

Según el Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en la Comunidad Autónoma de Castilla y León (MPCyL), el riesgo derivado del transporte de sustancias peligrosas por carretera es medio, mientras que por ferrocarril no ha sido delimitado.

De acuerdo con el RD 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, no se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los establecimientos afectados por la Directiva Seveso.

La Secretaria General de Telecomunicaciones, Infraestructuras Digitales y Seguridad Digital del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública informa favorablemente en un segundo informe y tras las modificaciones efectuadas.

Señala que la disposición transitoria novena de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, declarada vigente por la disposición derogatoria única de la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, establece que la normativa y los instrumentos de planificación territorial o urbanística elaborados por las administraciones públicas competentes que afecten al despliegue de las redes públicas de comunicaciones

electrónicas deberán adaptarse a lo establecido en los artículos 34 y 35 de la citada Ley 9/2014 en el plazo máximo de un año desde su entrada en vigor. Dado que dicho plazo venció en el año 2015, se advierte que cualquier disposición que afecte al despliegue de las citadas redes contenida en la normativa o en instrumentos de planificación territorial o urbanística que no hubieran sido adaptados a los citados artículos 34 y 35 de la Ley 9/2014 (artículos 49 y 50 de la vigente Ley 11/2022), no resulta de aplicación, tal y como se establece en la sentencia del Tribunal Supremo 883/2017, de 22 de mayo de 2017. Por tanto, deberá procederse a la adaptación a la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones de cualquier normativa o instrumento urbanístico de su competencia que se encuentre en tal situación.

Como es el caso de las Normas Urbanísticas Municipales aprobadas definitivamente el 18 de julio de 2003 (Bocyl de 25 de noviembre de 2003), así como sus posteriores modificaciones y su posible normativa de desarrollo.

La Dirección General de Telecomunicaciones y Administración Digital de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital indica que no tiene nada que informar, más allá de recordar la legislación sectorial, Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones.

La Subdirección General de Regadíos, Caminos Naturales e Infraestructuras Rurales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación informa que la zona objeto del proyecto no se encuentra afectada por ninguna Zona Regable de Interés Nacional (ZIN).

La Subdirección General de Planificación Ferroviaria del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible informa, desde el punto de vista de la planificación ferroviaria, que no hay actuaciones previstas a corto/medio plazo que deban ser tenidas en cuenta, por lo que no existe inconveniente en continuar la tramitación del instrumento de planeamiento urbanístico. Puesto que en el área no existen líneas ferroviarias en servicio, no se ha considerado necesario solicitar informe al administrador de infraestructuras ferroviaria. Incluyendo como anexo un listado genérico de los aspectos para tener en cuenta en la documentación objeto de este tipo de informe sectorial recogidos en la Ley del Sector Ferroviario.

La Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible que informa que el ámbito de estudio se encuentra afectado por las servidumbres aeronáuticas correspondientes al Real Decreto 619/2019, de 25 de octubre, por el que se modifican las servidumbres aeronáuticas establecidas para las instalaciones radioeléctricas VOR, DME y centro de emisores y receptores de Coreses (Zamora) (B.O.E. n.º 279, de 20 de noviembre).

En particular, parte del propuesto Corredor de Infraestructuras del ámbito del PRAT se encuentra dentro de la zona de seguridad del Radiofaro omnidireccional VHF (VOR ZMR) y del Equipo medidor de distancias (DME ZMR). Si bien en esta zona se prohíbe cualquier elemento sobre el terreno, así como la modificación temporal o permanente de la constitución del propio terreno, excepcionalmente, conforme al artículo 54 ter de la Ley 48/1960 y al artículo 28 del Real Decreto 369/2023, la Dirección General de Aviación Civil podrá informar favorablemente planes e instrumentos de ordenación en los que se incluyan actuaciones dentro de la zona de seguridad de las instalaciones radioeléctricas aeronáuticas, previa consulta al titular o gestor de la infraestructura aeronáutica o proveedor de servicios de navegación aérea e informe vinculante de AESA, en el que se acredite que no se compromete ni la seguridad ni la regularidad de las operaciones de las aeronaves.

Por esta razón, por parte de este Centro Directivo se ha dado traslado a ENAIRE y a AESA de la documentación disponible, para que, de acuerdo con las competencias que les corresponden, se pronuncien en relación con la propuesta de ordenación contemplada en La «Modificación del Plan Regional de Ámbito Territorial para el desarrollo industrial 'Zamora Norte'», en el término municipal de Monfarracinos (Zamora).

En consecuencia, no se pronuncia hasta que no se reciba pronunciamiento por parte de ENAIRE y de AESA.

Se recuerda que el informe emitido por la Dirección General de Aviación Civil es preceptivo y vinculante, y que conforme el artículo 54.2 de la Ley 48/1960 sobre Navegación Aérea, las determinaciones de los planeamientos aprobados sin haber solicitado el informe, o que contradigan su contenido vinculante, serán nulas de pleno derecho.

La Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura realiza observaciones sobre bienes del Patrimonio Histórico Español (PHE) afectados o que puedan verse afectados a las competencias del Ministerio de Cultura, que se incorporan en la presente Declaración Ambiental Estratégica.

Además, recuerda que según el artículo 4 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, «se entiende por expoliación toda acción u omisión que ponga en peligro de pérdida o destrucción todos o alguno de los valores de los bienes que integran el Patrimonio Histórico Español, o perturbe el cumplimiento de su función social. En tales casos la Administración del Estado, con independencia de las competencias que correspondan a las Comunidades Autónomas, en cualquier momento, podrá interesar del Departamento competente del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente la adopción con urgencia de las medidas conducentes a evitar la expoliación. Si se desatendiere el requerimiento, la Administración del Estado dispondrá lo necesario para la recuperación y protección, tanto legal como técnica, del bien expoliado».

De maneral general, se recuerda la obligatoriedad de observar el régimen de autorizaciones, prohibiciones y obligaciones respecto de la intervención en bienes integrantes del patrimonio cultural, en sus distintas categorías de protección, y hallazgo de bienes arqueológicos recogido en la legislación autonómica y estatal. Todo ello sin perjuicio de posibles futuras acciones que se puedan llevar a cabo dentro del ámbito competencial asignado a esta Administración por la legislación estatal en materia de patrimonio cultural y sin perjuicio del cumplimiento de la normativa urbanística, medioambiental, o cualquier otra que resultase pertinente aplicar, vigentes.

La Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León emite informe, donde se incluyen las sugerencias de la Dirección General de Energía y Minas: indicar en el plan la previsión de necesidades de potencia de suministro eléctrico del polígono, de una forma suficientemente justificada; describir de forma más detallada la red de energía eléctrica de distribución existente, con la información disponible (características técnicas, capacidades, distancias...); realizarse una previsión de consumo y la descripción más detallada de las infraestructuras próximas disponibles y sus características de suministro de gas, así como de las instalaciones de conexión con las citadas infraestructuras.

La Dirección General de Carreteras e Infraestructuras de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital indica que sobre la carretera autonómica CL-612 no existe ninguna previsión de actuación que suponga una modificación del trazado actual. Cualquier actuación sobre la carretera autonómica afectada CL-612 y sus zonas de defensa deben ser autorizadas por el Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Zamora con carácter previo al inicio de las obras del PRAT y sus ampliaciones previstas.

En el documento de tramitación consultado menciona que la ampliación de suelo industrial propuesta no altera las características generales ni la ubicación de las infraestructuras de conexión exterior ya contempladas y evaluadas en el documento aprobado anteriormente, aunque si podría requerir de algún refuerzo puntual de la capacidad de las infraestructuras y redes (tramo del nudo de acceso hasta la autovía A-11) sin que ello implique nuevos trazados, servidumbres o afecciones no consideradas previamente.

En relación con las vías estatales con las que enlaza la carretera autonómica, no se considera que la actuación proyectada y su ampliación repercuta sobre estas, ni sobre afecciones o impactos sobre su capacidad de servicio y de seguridad viaria, incluso en el escenario de máximo desarrollo de los suelos planificados, significativamente diferentes a las ya contempladas en el instrumento de ordenación del territorio aprobado. No obstante, a fin de contrastar y cuantificar, cualitativa y cuantitativamente, estas posibles afecciones, se está elaborando un Estudio de Tráfico específico, cuyos contenidos serán incorporados a la documentación de esta Modificación del Plan Regional.

Habría que tener en cuenta también, al igual se informó anterior, sobre el previsible aumento del tráfico pesado de la carretera CL-612 en su totalidad, pero especialmente, en el tramo entre la glorieta prevista de acceso al polígono y el enlace con la A-66, tramo de unos 3.5 km. de longitud, en el que se debería actuar para adecuar la categoría del firme actual a la futura, de acuerdo con las Recomendaciones de proyecto y construcción de firmes y pavimentos de la Junta de Castilla y León.

Por otro lado, el nivel de servicio actual de la CL-612 debe mantenerse una vez que se lleven a cabo las actuaciones.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León que emite informe. No apreciándose impacto sobre infancia, adolescencia, familia, implicando una mejora adicional de las condiciones de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, incrementando la dotación de espacios libres públicos y viario accesibles para personas con movilidad reducida, y la creación de un número de plazas de aparcamiento adaptadas superior al previsto en la normativa vigente.

Las características técnicas del proyecto hacen que no pueda influir en la eliminación de roles o estereotipos de género que hacen que la situación de partida de las mujeres en la zona, en cuanto a tasa de actividad y desempleo, sea desigual respecto a los hombres.

El Servicio de Residuos y Suelos Contaminados indica la normativa e instrumentos de planificación como el Plan Integral de Residuos de Castilla y León y la Estrategia Española de Economía Circular, que deberán tenerse en cuenta en el desarrollo de las actuaciones el estudio contempla.

El Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Zamora que informa favorablemente.

El Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora, Sección de Gestión Forestal, informa que la versión del proyecto evaluada no presenta coincidencia territorial ni afecciones indirectas con montes de utilidad pública ni montes protectores.

Por otra parte, de acuerdo con el documento Nuevo Trazado de las Vías Pecuarias de la zona de Concentración Parcelaria de Monfarracinos (Zamora) de noviembre de 1978 en el que se recoge la descripción de las antiguas vías pecuarias según la clasificación aprobada por Orden Ministerial de 21 de octubre de 1957 y se describen el nuevo trazado de las vías pecuarias en la zona de concentración parcelaria de Monfarracinos, el nuevo desarrollo industrial afecta directa o indirectamente a vías pecuarias:

- Cordel de Villalpando Se ajusta al antiguo trazado variando la anchura que, aunque no es regular en toda su longitud, se puede considerar como de 15 m.
- Cordel de la Trinidad Sigue aproximadamente el mismo trazado que la antigua vía pecuarias, pero con una anchura de 10 m. Se corresponde con parte del camino D y E.
- Vías Pecuarias de Nueva Creación Se corresponde con el camino D-3-2-1, con una anchura de 10 m, afectado por la ampliación del PRAT y el denominado camino D-3-2, también con una anchura de 10m, que ahora es colindante con el PRAT por el mismo motivo.

El Cordel de Villalpando está afectado por el sector 01 del plan en una franja donde están planificados el vallado perimetral, una zona señalada en los planos de Espacio Libre Público y por una zona de aparcamientos.

Con la incorporación de parcelas al oeste del PRAT en la anterior modificación y de la ampliación en el nuevo Sector Zona Norte 3, parte del camino D-3-2-1 está incluido dentro del plan, quedando integrado en un nuevo vial planificado, incluyendo aparcamientos. Este vial es, como se ha referido, una vía pecuaria con 10 m de anchura tras el proceso de concentración parcelaria.

Ni el uso como vial ni como zona de aparcamiento de un polígono industrial, según los Arts. 16 y 17 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, están entre los usos propios, ni compatibles, ni complementarios de una vía pecuaria. Las afecciones, no podrían ser concurrentes pues, según el Art. 36.1 de la Ley 11/2006, de 26 de octubre, del patrimonio de la Comunidad de Castilla y León, la concurrencia puede darse «siempre que los diversos fines concurrentes sean compatibles entre sí».

El Ayuntamiento de Valcabado indica que es necesario que la línea de evacuación que pretende discurrir por el término municipal de Valcabado sea subterránea y deberá hacerlo por las cunetas de vías y caminos públicos, estableciendo las prescripciones de servicio e interés público que sean necesarios, antes de afectar a terrenos privados o establecer limitaciones de derecho de propiedad.

- Recepción del expediente.

Con fecha 3 de junio de 2026 tiene entrada en el Servicio de Evaluación Ambiental de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental procedente del Servicio de Ordenación del Territorio de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo, el expediente de evaluación ambiental estratégica ordinaria para proceder a la formulación de la declaración ambiental estratégica.

B. ANÁLISIS DEL EXPEDIENTE.

Una vez analizado técnicamente el expediente de evaluación ambiental estratégica ordinaria de la modificación de la «Modificación del Plan Regional de ámbito territorial para el desarrollo industrial «Zamora Norte», en el término municipal de Monfarracinos (Zamora)», se considera que dicha modificación no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente.

DECLARACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA

Una vez realizado el análisis técnico del expediente se informa favorablemente, a los solos efectos ambientales, el desarrollo de «Modificación del Plan Regional de ámbito territorial para el desarrollo industrial «Zamora Norte»», en el término municipal de Monfarracinos (Zamora), siempre y cuando se cumplan las condiciones que se establecen en esta declaración.

1. *Determinaciones.*— Las medidas preventivas y correctoras, a efectos ambientales, a las que queda sujeta la «Modificación del Plan Regional de ámbito territorial para el desarrollo industrial «Zamora Norte»», son las siguientes, además de aquellas contempladas en el capítulo 10 del estudio ambiental estratégico, en lo que no contradigan a las presentes:

- a) Documento evaluado. La presente declaración ambiental estratégica corresponde a la «Modificación del Plan Regional de ámbito territorial para el desarrollo industrial «Zamora Norte»», promovida por Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACYL), y su estudio ambiental estratégico.

La evaluación ambiental estratégica no excluye la evaluación de impacto ambiental de los proyectos que se puedan derivar de la modificación puntual, tal y como establece el artículo 13.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

- b) Protección natural y Biodiversidad. Tras examinar el ámbito del Plan Regional evaluado se constata la no coincidencia territorial con espacios naturales protegidos o espacios protegidos Red Natura 2000.

El ámbito de estudio tampoco presenta coincidencia territorial con montes de utilidad pública ni montes protectores.

- c) Vías pecuarias: Deberá haber indicación expresa de que las vías pecuarias tienen un régimen de usos propios, establecidos en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. Las vías pecuarias no pueden admitirse a los efectos de cómputo de aprovechamiento urbanísticos, siendo de aplicación el Art. 238.1 del

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León en cuanto a que, por mantenerse el uso de vía pecuaria que motivo su afección o adscripción al uso general o a los servicios públicos, no debe verse afectado por la gestión urbanística.

Dado que las vías pecuarias forman parte del dominio público, deberán ser preservadas íntegramente de acuerdo con la legislación sectorial vigente (Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias), en especial durante la fase de construcción del proyecto, aunque también durante su explotación. Deberá respetarse la anchura de las vías que pudieran verse afectadas por la ejecución del proyecto. Cualquier actuación, incluidos los cerramientos deberán respetar la anchura legal de las vías pecuarias, con independencia, en su caso, de la anchura del camino que discurre sobre ellas.

Actualmente se contemplan actuaciones incompatibles con los usos legales de las vías pecuarias, como son viales o plazas de aparcamiento.

Dado que el desarrollo industrial coincide o limita con bienes de dominio público como son las vías pecuarias previamente a la ejecución de las obras será necesario el reconocimiento y la delimitación de las vías pecuarias, junto con el personal competente del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora. En el caso de la denominada Vía Pecuaria de Nueva Creación, que se corresponde con el camino D-3-2-1 y que incluye un nuevo tramo afectado por la modificación del Plan, debería tramitarse la modificación de su trazado al objeto de poder incorporarla como vial al Plan, de acuerdo con los Arts. 11, 12 y 13 de la Ley 3/1995 de Vías Pecuarias.

Según el Art. 11.1 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, por razones de interés público, previa desafectación, se podrá variar o desviar el trazado de una vía pecuaria, siempre que se asegure el mantenimiento de la integridad superficial, la idoneidad de los itinerarios y de los trazados, junto con la continuidad del tránsito ganadero y de los demás usos compatibles y complementarios con aquél. Por lo tanto, para la incorporación de este camino al Plan como vial, debería solicitarse expresamente una modificación de trazado de la vía pecuaria. Para ello, en la solicitud de modificación de trazado, se deberá proponer un trazado alternativo que cumpla estas condiciones en unos terrenos de los que se acredite su disposición por parte del promotor.

Se evitará cualquier afección a las vías pecuarias o a los terrenos integrados en las mismas. Se reducirá a lo estrictamente imprescindible la circulación por ellas con maquinaria y vehículos pesados, empleándose para ello otros caminos que ya existan. Cuando estas vías pecuarias se empleen como zona de tránsito, deberán mantenerse en las mismas condiciones previas al inicio de su utilización. En caso de que fuera necesario cualquier otro uso para estas vías, de forma previa a la ejecución de cualquier actuación que afecte sus terrenos, será preceptivo obtener la oportuna autorización, tramitada ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora.

En ningún caso, las vías pecuarias se emplearán como zona de acopio o depósito temporal de ningún tipo de materiales o residuos, ni para la instalación de elementos auxiliares de obra, ni con ninguna otra finalidad. En todo momento deberá quedar garantizado el tránsito de ganado por ellas.

En ningún momento se podrá interrumpir el tránsito ganadero ni los demás usos compatibles o complementarios de estas vías pecuarias. Únicamente en aquellos casos en los que por motivos de seguridad fuera conveniente cortar el tránsito, lo será por el mínimo tiempo indispensable y con la debida señalización.

En el caso de que sea necesario instalar línea eléctrica o de cualquier otro suministro, se debe procurar minimizar la afección sobre vías pecuarias, en todo momento se debe respetar la integridad de las vías pecuarias, por lo que, si bien el cruce de estas puede resultar inevitable, siempre que sea posible debe procurarse no discurrir por la misma o, en su defecto, por su límite exterior.

La línea eléctrica, en su caso, será soterrada, aunque si de forma justificada se opta por tramos aéreos, se deberá evitar la instalación de apoyos en estas vías pecuarias.

Con carácter previo a la realización de cualquier actuación que se desarrolle en terrenos de esta, incluido, en su caso, el sobrevuelo con una LAAT deberá solicitarse la correspondiente autorización de ocupación temporal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.

- d) Patrimonio histórico y cultural. Será necesario realizar un seguimiento y control arqueológico de los trabajos, mediante personal competente en arqueología, en cualquiera de las actividades previstas que supongan remoción o movimiento de tierras.

En cuanto al patrimonio arqueológico, además de las prospecciones realizadas, y en función de la ubicación exacta de las diversas infraestructuras previstas, podría ser necesaria, con carácter previo al inicio de las obras, la ejecución de medidas arqueológicas preventivas como sondeos arqueológicos.

Si se produjeran hallazgos arqueológicos, se deberá paralizar la obra o actividad y comunicar dichos hallazgos a la administración competente de manera inmediata. La valoración de dichos hallazgos habrá de realizarse por técnicos competentes en la materia.

No podrán realizarse movimientos de tierra en terrenos de titularidad o gestión estatal sin proyectos de control y seguimiento arqueológico, que deberán ser autorizados, en virtud del a. 6.b de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, por la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes. Dichos proyectos deberán remitirse para la tramitación de su autorización a la Subdirección General de Gestión y Coordinación de Bienes Culturales.

En relación con el hallazgo casual de evidencias arqueológicas, la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, señala en su artículo 42 que «Serán ilícitas y sus responsables serán sancionados conforme a lo dispuesto en la presente Ley, (...) las obras de remoción de tierra, de demolición o cualesquiera otras realizadas con posterioridad en el lugar donde se haya producido un hallazgo casual de objetos arqueológicos que no hubiera sido comunicado inmediatamente a la Administración competente».

- e) Riesgos. Ninguna de las actuaciones que se planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen al suelo, deben incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente.

Si alguna de las actuaciones derivadas de la modificación/aprobación pudiera potencialmente aumentar el riesgo sobre las personas, sus bienes o el medio ambiente, debería hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.

- f) Medio hídrico y protección del dominio público hidráulico. El ayuntamiento que deberá proseguir con los trámites necesarios para revisar la autorización de vertido vigente y para la construcción de las nuevas instalaciones de depuración a la mayor brevedad posible.

El control y autorización de los vertidos a la red de saneamiento municipal corresponde al Ayuntamiento, según dispone el artículo 101 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. En consecuencia, el Ayuntamiento, deberá elaborar y aprobar una Ordenanza Municipal de Vertidos, en caso de no disponer de la misma, para una correcta regulación y control de los vertidos de origen industrial que se realicen a la red de saneamiento municipal.

Además, las redes de saneamiento municipal, en caso de necesidad, deberán ser ampliadas o reforzadas para asegurar su funcionamiento, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 20.c de la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo de Castilla y León, que modifica la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León.

Corresponde a las entidades locales la competencia sobre alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, según lo establecido en la letra c del artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

La obligación del suministro de agua para el abastecimiento de la población es del Ayuntamiento de Monfarracinos (artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local). Por lo tanto, en el caso de que no se puedan atender las necesidades del municipio con los derechos de agua que posea en la actualidad, deberá solicitar una ampliación de concesión existentes u otras nuevas.

En caso de realizarse obras que pudieran afectar al canal de Toro se deberán solicitar las correspondientes autorizaciones administrativas a la Dirección Técnica del Organismo de cuenca.

Cualquier obra en cauce o zona de policía requerirá de la correspondiente autorización de esta Confederación Hidrográfica, así como de autorización de vertido en caso de que éste se realice al dominio público hidráulico, así mismo, todo aprovechamiento de aguas superficiales o subterráneas deberá estar amparado por la preceptiva concesión.

- g) Protección de infraestructuras y servicios. Se tendrá en cuenta el previsible aumento del tráfico pesado de la carretera CL-612 en su totalidad, especialmente, en el tramo entre la glorieta prevista de acceso al polígono y el enlace con la A-66,

tramo de unos 3,5 km. de longitud, en el que se debería actuar para adecuar la categoría del firme actual a la futura, de acuerdo con las Recomendaciones de proyecto y construcción de firmes y pavimentos de la Junta de Castilla y León. Por otro lado, el nivel de servicio actual de la CL-612 debe mantenerse una vez que se lleven a cabo las actuaciones.

A los efectos de lo señalado en el informe de la Dirección General de Aviación Civil, se deberá obtener pronunciamiento expreso de AESA y ENAIRE para que en el marco de sus competencias se pronuncien sobre la propuesta de ordenación contemplada en la modificación del plan.

- h) Demografía y sociedad. Son necesarias, otras medidas en el desarrollo posterior del Plan que contribuyan a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y atraigan a las mujeres a los sectores con oportunidades de empleo, como la logística y las energías renovables. Así, se podrían implantar planes de formación y habilidades en el sector industrial para mujeres en estos ámbitos, difundir el sector industrial con el uso de imágenes femeninas, la introducción de cláusulas sociales de igualdad en la contratación administrativa, etc. Debería constatarse que las compañías empresariales con proyectos sólidos de creación de empleo que manifiestan necesidad de suelo industrial y que en un futuro se implanten en el Polígono tengan en sus Planes de Igualdad medidas adecuadas para contribuir al cambio de esta situación.

En el supuesto de que el texto del plan diera lugar a la creación de algún tipo de registro o de bases de datos que afecte a personas físicas directa o indirectamente, dichos datos deberán estar desagregados por sexo, de conformidad con el artículo 20 de Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, que dispone que «los poderes públicos deberán incluir sistemáticamente la variable de sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos que lleven a cabo» e «incluir nuevos indicadores que posibiliten un mejor conocimiento de las diferencias en los valores, roles, situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres, su manifestación e interacción en la realidad que se vaya a analizar».

- i) Energía: Realizar la previsión de necesidades de potencia de suministro eléctrico del polígono con descripción de detallada de la red de energía eléctrica de distribución existente, así como una previsión de consumo y descripción de las instalaciones próximas de suministro de gas, además se puede considerar promocionar la energía renovable en el entorno.

La línea de evacuación que pretende discurrir por el término municipal de Valcabado sea subterránea y deberá hacerlo por las cunetas de vías y caminos públicos, estableciendo las prescripciones de servicio e interés público que sean necesarios, antes de afectar a terrenos privados o establecer limitaciones de derecho de propiedad.

2. Programa de Vigilancia Ambiental.– Se complementará el programa de vigilancia ambiental contenido en el estudio ambiental estratégico, de forma que recoja las medidas protectoras incluidas en esta declaración ambiental estratégica.

3. *Publicidad de la adopción o aprobación del plan o programa.*— Conforme a lo establecido en el artículo 26 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, el órgano sustantivo que adopte o apruebe el plan a que se refiere esta declaración deberá remitir al Boletín Oficial de Castilla y León, en el plazo de 15 días desde que se adopte o apruebe el plan, la documentación establecida en el citado artículo 26.

4. *Vigencia de la declaración ambiental estratégica.*— Esta declaración ambiental estratégica perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León, no se hubiera procedido a la adopción o aprobación del plan o programa en el plazo de dos años, a cuyo efecto el promotor deberá comunicar al órgano ambiental, con antelación suficiente, la fecha de adopción o aprobación del plan o programa. A solicitud del promotor, el órgano ambiental podrá prorrogar su vigencia conforme a lo establecido en el artículo 27 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

5. *Modificaciones.*— De acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de la citada Ley 21/2013, de 9 de diciembre, las condiciones recogidas en esta declaración ambiental estratégica podrán modificarse cuando concurren circunstancias que determinen la incorrección de la misma, incluidas las que puedan surgir durante el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, en su caso, tanto por hechos o circunstancias de acaecimiento posterior a esta última como por hechos o circunstancias anteriores que, en su momento no fueron o no pudieron ser objeto de la adecuada valoración.